

1500703-07.2019.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS DE ABREU EVANGELINOS

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... embora comprovada a materialidade do furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, CP), afastado, no entanto, a qualificadora do art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP, por não haver nos autos laudo pericial que comprove suas existências: (A) Afastado, no entanto, que a qualificadora por não haver nos autos laudo pericial que comprove sua existência: "(...) 1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

Foro de Piracaia

2ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Piracaia-SP - cep 12970-000

SENTENÇA

Processo nº:

1500703-07.2019.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA e outro

RELATÓRIO.

Cuida-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra: ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA e EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do CP e; EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO também no art. 147 do CP.

Denúncia (fls. 02/03) nos seguintes termos: "Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada de 31 de maio de 2019, por volta das 3h, na Estrada Municipal Manoel Garcia Banhos, n. 11, área rural, na cidade de Joanópolis, nesta Comarca, EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO e ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA, qualificados a fl. 11/16, agindo com unidade de desígnios e propósitos entre si, cada um aderindo sua vontade à ação do outro, subtraíram, para proveito comum, durante o período de repouso noturno, mediante a rompimento de obstáculo, (a) 1 (um) aparelho de som, marca LG; (b) 2 (duas) garrafas de vodka; (c) 1 (um) televisor, marca AOC; e (d) 1 (um) abridor de garrafa; consoante auto de avaliação de fl. 20/25; pertencentes a Antônio Lourenço. Consta ainda que, momentos após, por volta das 6h, na Estrada Municipal Manoel Garcia Banhos, n. 11, área rural, na cidade de Joanópolis, nesta Comarca, EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO ameaçou Mauro Luiz Araújo da Silva de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que o mataria. Segundo apurado, os denunciados, aproveitando-se da clandestinidade e da ausência de vigilância inerentes ao período de repouso noturno, dirigiram-se à chácara de propriedade de Antônio Lourenço. No local, arrombaram a porta do imóvel e ganharam acesso ao seu interior, de onde subtraíram os bens acima indicados. Ocorre que, José Antônio dos Santos, caseiro do local que dormia em sua residência (situada no mesmo terreno) escutou latidos de cachorro e foi verificar o que ocorria, quando deparou-se com os

denunciados se evadindo do local, percebendo que a porta do imóvel havia sido arrombada e alguns objetos subtraídos. José Antônio, então, solicitou auxílio a um amigo, José Bispo, e saiu no encalço dos denunciados, encontrando um veículo no qual estava ANDREW, que vestia roupas idênticas a um dos indivíduos que haviam fugido do local do furto, sendo preso em flagrante delito. Outro morador do condomínio, Mauro Luiz Araújo da Silva, morador do condomínio, estando ciente dos furtos, deparou-se com EDEVAN, percebendo tratar-se do segundo indivíduo, também dando-lhe voz de prisão. Quando era encaminhado para a Delegacia de Polícia, EDEVAN ameaçou o autor da prisão, afirmando que o mataria quando saísse da cadeia. Quanto à ameaça, deu-se condição de procedibilidade pela representação ofertada a fl. 7. Os objetos subtraídos da chácara foram encontrados jogados em um pasto próximo ao condomínio, e foram reconhecidos por José Antonio como sendo de Antonio Lourenço. Em face do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência: a) ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal; b) EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, II e IV, e artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. Requer que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para a regular ação penal e, ao final, condenados, ouvindo-se, oportunamente, a vítima e as testemunhas do rol abaixo, observado o rito procedimental ordinário, previsto no artigo 394, § 1º, I, do Código de Processo Penal. Com a condenação, requer a fixação de valor mínimo para indenização dos prejuízos causados com a conduta, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal." (fls. 02/03).

Prisão em flagrante de ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA com concessão de liberdade provisória em 01.06.2019 (fls. 131/132).

Prisão em flagrante de EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO convertida em preventiva em 01.06.2019 (fls. 131/132), mas com concessão de liberdade provisória em 21.01.2020 (fls. 333/335).

Denúncia recebida em 24.06.2019 (fls. 208/209).

Resposta à acusação (fls. 252/253).

Na fase instrutória, foi colhida a prova oral constante dos autos.

Convertidas as alegações finais em memoriais, estes foram apresentados às fls. 586/595, 599/603 e 604/608.

É o relatório, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

Furto Qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) e Ameaça (art. 147 C)

Materialidade e Autoria. A materialidade e a autoria das infrações penais examinadas estão devidamente comprovadas: pelo Boletim de Ocorrência nº 895/2019 (fls. 15/20); pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (fls. 21/25); pelo Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 161/162) e; pela prova oral colhida durante a instrução.

De fato, em Juízo, a vítima (da ameaça) MAURO LUIZ ARAUJO DA SILVA afirmou que os 2 (dois) caseiros (JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS e JOSÉ BISPO DOS SANTOS) acionaram o depoente, contando sobre o furto. Disse que os auxiliou, após localizarem o primeiro furtador, o capturaram e acionaram a Polícia Militar. Pouco tempo depois, ainda na madrugada, viu o outro furtador na rua, sendo que ele mesmo "pediu" carona ao depoente, momento em que o capturou e o levou à Delegacia de Polícia. Contou que esse 2º réu capturado (EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO), ameaçou o depoente de morte. Na Delegacia de Polícia, reconheceu ambos.

Por sua vez, em Juízo, a vítima (do furto) ANTÔNIO LOURENÇO disse que JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS trabalha no local como caseiro. No dia seguinte ao furto, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS comunicou o depoente sobre o acontecido. Narrou ao depoente que ouviu um barulho na madrugada e foi até o local para investigar. Antes disso, chamou o outro caseiro (JOSÉ BISPO DOS SANTOS) para auxiliá-lo. Não sabe de detalhes, pois não mora no local, mas foi informado que furtaram uma TV e alguns outros objetos. Pelo que se recorda, 2 (dois) rapazes foram abordados e identificados como os furtadores. Disse que quebraram o vidro da porta balcão de acesso e também arrombaram o cadeado.

A testemunha JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS narrou, em Juízo, que é caseiro no local. Lembra-se que seus cachorros começaram a latir na madrugada. Foi, então, até o local com JOSÉ BISPO DOS SANTOS (caseiro também), mas não conseguiu abordar nenhum dentro da casa. Contudo, pegou seu carro e rondou as proximidades, tendo, posteriormente, sido informado por JOSÉ BISPO DOS SANTOS a respeito da identificação de um dos furtadores [ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA], escondido próximo ao ser (do réu) veículo Uno azul. Afirmou que pôde identificar a pessoa pela cor da blusa e pela sujeira dos sapatos. O outro rapaz foi abordado por MAURO LUIZ ARAUJO DA SILVA. Questionado, disse que identificou o furtador pela cor das roupas e também pela sujeira dos sapatos.

A testemunha JOSÉ BISPO DOS SANTOS narrou, em Juízo, disse que o colega (e também caseiro) JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS chamou o depoente em sua casa, porque tinha arrombado a chácara do ANTÔNIO LOURENÇO. Foram então ambos vasculhar o local. Conseguiram ver 2 (dois) rapazes correndo para represa. Era umas 4h da manhã. Disse que, em dado momento, deparou-se com um deles pulando o muro do condomínio, conseguindo visualizar claramente suas vestimentas. Disse que continuou com a ronda e, algum tempo depois, viu o mesmo rapaz tentando fugir no seu (do réu) veículo, um Uno azul. O outro rapaz foi capturado pelo MAURO LUIZ ARAUJO DA SILVA. Disse que os furtadores correram para a mesma direção em que, posteriormente, localizaram parte dos bens furtados. Depois que capturou o rapaz do Uno azul, acionaram a Polícia Militar, que chegou ao local e conduziu o réu, o depoente e JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS à Delegacia de Polícia.

A agente policial ADRIANA APARECIDA FERREIRA MOREIRA, em Juízo, pontuou que foram acionados via Copom por conta de um indivíduo suspeito nas proximidades do loteamento. No local, conversaram com populares que identificaram o furtador. Por conta disso, levaram todos à Delegacia de Polícia. Após certo tempo de Unidade Policial, populares chegaram com outro furtador. Indagada, disse que conduziram ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA à Delegacia. O outro réu (EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO) foi levado por populares.

Os réus ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA e EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO não compareceram à audiência de instrução (fls. 582).

Pois bem, embora comprovada a materialidade do furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, CP), afasto, no entanto, a qualificadora do art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP, por não haver nos autos laudo pericial que comprove suas existências: (A) Afasto, no entanto, que a qualificadora por não haver nos autos laudo pericial que comprove sua existência: "(...) 1. Este Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que, quando a conduta deixar vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime, podendo o laudo pericial ser suprido pela prova testemunhal somente quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos. 2. No caso dos autos, não tendo sido realizada perícia no local e inexistindo no aresto combatido qualquer menção sobre a impossibilidade da sua realização, deve ser afastada a incidência da qualificadora relativa à escalada, prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal 3.

Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no REsp 1594566/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016); (B) "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO. EXAME REALIZADO POR POLICIAIS CIVIS COM CURSO SUPERIOR. NULIDADE DO LAUDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXEGESE DOS ARTS. 158, 159, 160 E 167 DO CPP. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à necessidade da realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sendo possível a sua substituição pela prova testemunhal somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido. Ressalva do entendimento pessoal do relator. (...)." (STJ, AgRg no REsp 1544900/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Provas seguras e harmônicas quanto à autoria e à materialidade dos delitos e ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade, passo, nos termos do art. 68 do Código Penal, a DOSAR A PENA.

Atenuantes. Não há atenuantes.

Agravantes. Não há agravantes.

Causa(s) de diminuição de pena. Não há causas de diminuição de pena.

Causa(s) de aumento de pena. Não há causas de aumento de pena, pois "(...) 'A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).' (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022). (...)." (STJ, AgRg no REsp n. 1.952.724/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Dosimetria. Na PRIMEIRA FASE, verifico que os réus agiram com culpabilidade intensa, pois realizaram o furto durante a madrugada, indicando profissionalismo e premeditação, pois se trata de período em que há menor chance de abordagem e maior probabilidade de êxito; o réu EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO, ademais, possui maus antecedentes (v. fls. 552/55 – Autos nº 0004129-70.2007.8.26.0271 e 0012840-50.2003.8.26.0127]. Dessa forma, de acordo com o art. 59 do CP, elevo a pena-base de ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa. E, de acordo com o art. 59 do CP, elevo a pena-base de EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO em 1/3 (um terço), fixando-as em: 1 mês e 10 dias (art. 147 CP) e 2 anos e 8 meses e 13 dias-multa (art. 155, § 4º, IV, CP).

Na SEGUNDA FASE, não há atenuantes nem agravantes, de modo que mantenho as penas no mesmo patamar.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição nem de aumento de pena, consequentemente, mantenho a pena no mesmo patamar.

Não havendo elementos para aferir a situação econômica do réu (art. 60 do Código Penal), fixo, consequentemente, a pena de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime inicial de cumprimento de pena. Em observância aos arts. 33 e 59, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL ABERTO.

Penas restritivas de direitos e sursis. Por seu turno, ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

- o réu EDEVAN FERREIRA DO NASCIMENTO à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial ABERTO, dando-o como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 147, ambos do CP e;
- o réu ANDREW FELIPE BARBOSA DE SOUSA à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, dando-o como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do CP.

Prisão preventiva (§ 1º do art. 387 do CPP). Em respeito ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando o regime inicial aberto fixado, concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Despesas processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I). Condeno o(a)(s) ré(u)(s) também ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza na fase de execução.

Pena de multa (arts. 479/482 da NSCGJ T. I). Desde logo já pontuo que, em caso de condenação à pena de multa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível sua isenção ante a inexistência de previsão legal.

Ou seja, na ausência de previsão legal, sendo comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída (STJ, Resp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009; STJ, REsp 717.408/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 429).

Honorários advocatícios (Convênio OAB/DP). Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% (cem por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Objeto(s), coisa(s), valor(es) e importâncias eventualmente apreendido(a)(s). Em relação a objeto(s), coisa(s), valor(es) e importância(s), eventualmente, apreendido(a)(s) que não tenha(m) sido reclamado(s) por terceiro(s) interessado(s), DETERMINO: (i) tratando-se de bens móveis servíveis e veículos, sua perda e a observância do art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (ii) tratando-se de bens imprestáveis, sua perda e observância do art. 516, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iii) se se tratar(em) de veículos, cujo estado de conservação ou a adulteração de chassi inviabilizem a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias, a contar da data da apreensão, sua perda e a observância do art. 516, §§ 3º e 4º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iv) tratando-se de valor(es) e/ou importâncias, após oitiva do Ministério Público e não havendo impugnação, determino sua perda em

favor do Fundo Penitenciário, com fulcro no art. 518, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Se arma(s) de fogo e/ou munição(ões) tiver(em) sido apreendida(s), já havendo o(s) respectivo(s) laudo(s) pericial(is) anexado(s) aos autos, bem como cumprimento do art. 509, caput, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I, determino (i) o encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, para destruição, com a comunicação à Secretaria de Estado da Segurança Pública (art. 511 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I); (ii) e, se se tratarem de arma(s) de fogo e/ou munição(ões) que pertença(m) à Polícia Civil ou Militar ou às Forças Armadas, cumpra a z. Serventia o § 4º do art. 509 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Fiança eventualmente recolhida. Quanto à eventual valor recolhido a título de fiança, destaco, desde logo, que nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal "(...) o saldo [da fiança] será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.". Na mesma linha, "(...) a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas e também da multa (se for aplicada). (...)." (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2015).

Além disso, a fiança pode inclusive ser utilizada para quitação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (STJ, RHC 68.142/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Portanto, após as deduções, se não reivindicado o valor restante de fiança recolhida, no prazo de 10 (dez) dias em seguida ao trânsito em julgado definitivo, determino sua perda em favor do Tesouro Nacional, com base no art. 483 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I.

Disposições finais. Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(a)(s) ré(u)(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(a)(s) condenado(a)(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe ciência do resultado deste julgamento; IV) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal, se houver condenação.

Expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória (arts. 546/548 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I) ou definitiva (arts. 467/474 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I), conforme o caso, para o devido encaminhamento do(a)(s) condenado(a)(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença.

P.I.C.

Piracaia, 12 de dezembro de 2022

LUCAS DE ABREU EVANGELINOS
Juiz de Direito